ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

FIȘA RESPONSABILITĂȚILOR ȘI OBLIGAȚIILOR – PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI

Fișă întocmită conform Legii nr. 196/2018, Statutului Asociației (conținutul-cadru – Ordinul MDRAP nr. 1058/2019) și Regulamentului condominiului

Supusă aprobării în Adunarea Generală din 05.11.2026 (reconvocare 12.11.2026)

Funcția	Titular la data întocmirii	Temei al desemnării	Durata
Președinte	Președintele Asociației (ap. 36) (ap. 36)	Hotărârea AG din 19.11.2025; contract de mandat (art. 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018)	până la _____ (max. durata stabilită de AG); reînnoibil

1. Temei legal și statutar

- Legea nr. 196/2018: art. 46 (eligibilitate și incompatibilități), art. 56 (alegere, delegare, predare-primire), art. 57 (atribuții), art. 58 (contract de mandat, răspundere), art. 28 (răspuns la contestații), art. 33 (adeverințe la înstrăinare), art. 62 (notificarea schimbării datelor de contact la Primărie).
- Statutul Asociației: art. 19–20 (organe, incompatibilități), art. 25 (mandat), art. 26 (atribuții), art. 47–48 (comunicare, e-mail, cutie poștală), art. 50 (depunerea actelor la judecătorie).
- Regulamentul condominiului: art. 3 (inițiere, aducere la cunoștință), art. 23 (primirea sesizărilor).
- Contractul de mandat nr. ____/2026 și Codul civil, art. 2009–2038.

2. Condiții de eligibilitate și incompatibilități

- membru al Asociației (proprietar), cu capacitate deplină de exercițiu (art. 15 din statut);
- ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în adunarea generală (art. 56 alin. (1) din lege);
- nu poate fi în același timp cenzor sau membru al comisiei de cenzori (art. 46 alin. (5) din lege; art. 20 din statut);
- nu poate fi persoană condamnată definitiv pentru infracțiuni de natură economico-financiară (art. 46 alin. (7));
- nu poate primi mandat de reprezentare a altui proprietar în adunarea generală (art. 49 alin. (3) lit. f)).

3. Atribuții de reprezentare și conducere (art. 57 lege; art. 26 statut)

- reprezintă Asociația în relațiile cu terții – furnizori, autorități, bănci, instanțe – **în limita mandatului acordat de adunarea generală**; semnează documentele Asociației;
- conduce ședințele adunării generale și ale comitetului executiv; în caz de vot paritar, votul său este decisiv (art. 49 alin. (3) lit. g));
- supraveghează punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale și a deciziilor comitetului executiv, respectarea statutului, a acordului de asociere și a regulamentului;
- gestionează relația cu autoritățile publice (Primăria Sectorului 3 – compartimentul asociații, ANAF, judecătorie) și prezintă documentele Asociației organelor de control, la cerere;
- poate delega atribuțiile unui membru al comitetului executiv pentru cel mult 90 de zile pe an, fără a fi exonerat de răspundere (art. 56 alin. (1));
- desemnează administratorul și semnează contractul de administrare, prin comitetul executiv, în baza mandatului AG (art. 63 alin. (3)); negociază/semnează contractele cu furnizorii și prestatorii conform hotărârilor AG;

- poate propune în scris comitetului executiv sau adunării generale măsuri împotriva celor care nu respectă regulamentul și hotărârile Asociației.

4. Obligații de informare, afișare și comunicare – cu termene

Nr.	Obligația	Termen / temei
1	Întocmește tabelul convocator și afișul pentru adunările generale; informează proprietarii asupra ordinii de zi	cu cel puțin 10 zile înainte (3 zile pentru AG extraordinară/reconvocată) – art. 47 alin. (4)
2	Afișează la avizier hotărârile adunării generale și deciziile comitetului executiv	în maximum 7 zile de la ședință – art. 57 lit. o), art. 49 alin. (5)
3	Răspunde în scris la sesizările și contestațiile proprietarilor (inclusiv cele primite pe e-mail / în cutia poștală)	maximum 10 zile de la primire/înregistrare – art. 28, art. 57 lit. e); art. 48 alin. (4) statut
4	Eliberează adeverința privind achitarea la zi a cotelor, la înstrăinarea unei proprietăți	3 zile lucrătoare de la cerere – art. 33
5	Notifică Primăriei Sectorului 3 schimbarea datelor de contact ale președintelui, membrilor CE, cenzorului, administratorului	30 de zile – art. 62
6	Afișează permanent: programul de încasări, datele de contact ale administratorului, membrilor CE și cenzorului, lista contractelor Asociației, lista instituțiilor de control, adresa de e-mail și amplasarea cutiei poștale	permanent – art. 57 lit. n), s), t); art. 48 alin. (6) statut
7	Administrează adresa oficială de e-mail a Asociației; ridică și înregistrează corespondența din cutia poștală	cel puțin săptămânal – art. 48 statut
8	Aduce la cunoștința proprietarilor statutul și regulamentul condominiului; regulamentul se afișează/comunică	7 zile de la adoptare – art. 26 regulament
9	Depune statutul și acordul de asociere actualizate la Judecătoria Sectorului 3	ori de câte ori intervin modificări – art. 17 lege; art. 50 statut
10	Convoacă adunarea generală pentru modificarea statutului la schimbarea cadrului legislativ	art. 57 lit. p)
11	Solicită în scris Primăriei restricțiile privind fațada înainte de orice modificare a acesteia	art. 32 alin. (3)

5. Obligații privind documentele și patrimoniul

- întocmește și actualizează cartea de imobil; păstrează și completează cartea tehnică a construcției; asigură păstrarea documentelor Asociației (art. 57 lit. i)–k));
- nu poate dispune de fondurile Asociației fără hotărârea adunării generale sau decizia comitetului executiv; semnează ordinele de plată numai cu documente justificative, vizate de cenzor;
- la încetarea mandatului predă noului președinte, în 5 zile, toate documentele, bunurile, ștampila, accesul la cont, e-mail și cutia poștală, pe bază de proces-verbal vizat de comitetul executiv și cenzor (art. 56; art. 25 alin. (3) statut);
- păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale proprietarilor (Regulamentul (UE) 2016/679).

6. Răspundere

- răspunde personal sau solidar pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor ori terților prin neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor (art. 58 alin. (2) din Legea nr. 196/2018; art. 6 din contractul de mandat);
- hotărârile/deciziile contrare legii pot fi atacate de orice proprietar la cenzor, la compartimentul de specialitate al Primăriei sau în instanță (art. 29 lege; art. 36–37 statut);
- revocarea din funcție se face de adunarea generală (art. 53 lit. a)); în caz de încetare a mandatului, comitetul executiv convoacă AG în 5 zile pentru alegerea unui nou președinte (art. 56 alin. (2)).

7. Drepturi

- indemnizație, dacă adunarea generală hotărăşte astfel, pe baza contractului de mandat (art. 58 alin. (1)); decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Asociației, cu documente justificative;
- acces la toate documentele, registrele și informațiile Asociației; sprijinul administratorului și al cenzorului în exercitarea atribuțiilor;
- dreptul de a acționa în instanță, în numele Asociației, proprietarii restanți la plata cotelor cu peste 60 de zile de la scadență / 90 de zile de la afişarea listei (art. 78 lege; art. 40 statut).

Luat la cunoştinţă, Preşedinte,	**Vizat, Cenzor,**
Președintele Asociației (ap. 36)	Cenzorul Asociației (P.F.A.)
Semnătura: _____	Semnătura: _____
Data: ____ / ____ / _____	Data: ____ / ____ / _____